INFORME SEMESTRAL 2020

Observatorio de CRIMENES DE ODIO [Lgbt]

Motivados por discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género

FEDERACIÓN ARGENTINA LGBT
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans

DEFENSORÍA LGBT
INSTITUTO CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
Defensoría del Pueblo
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Defensoría del Pueblo
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT fue creado por la Defensoría LGBT dependiente del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en articulación con la Federación Argentina LGBT y la Defensoría del Pueblo de la Nación, en mayo de 2016.

Desde el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT entendemos a este tipo de crímenes como un **acto voluntario consciente**, generalmente realizado con saña, que incluye, pero no se limita, a violaciones del derecho a la dignidad, a la no discriminación, a la igualdad, a la integridad, a la libertad personal y a la vida. Esta agresión tiene la **intención de causar daños** graves o muerte a la víctima, y está **basada en el rechazo, desprecio, odio y/o discriminación hacia un grupo de personas históricamente vulneradas**, siendo en este caso nuestro objeto de relevamiento y observación el colectivo de personas de la comunidad LGBT.

Este relevamiento, de la amplia variedad de lesiones realizadas por odio, se centra en las violaciones al derecho a la vida y a la integridad física. Es decir, que releva violencia física y asesinatos, ya que resulta prácticamente imposible llevar un registro de las múltiples violencias que sufren a diario lesbianas, gays, bisexuales y trans en nuestro país, y que lesionan derechos tales como el accesos a la salud, a la educación, al trabajo, a la dignidad, a la no discriminación y a la igual jurídica y social, entre otros.

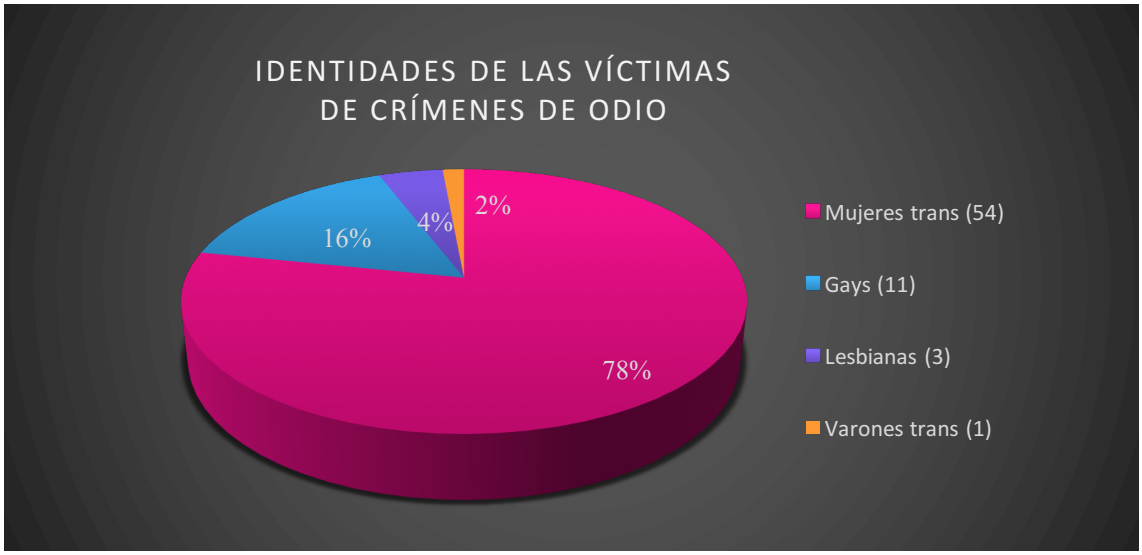
Cabe destacar que, los datos de este informe provienen de los medios masivos de comunicación, e información recolectada por la Defensoría LGBT a través de denuncias recibidas, de redes sociales, contactos telefónicos; todo ello en articulación con la Federación Argentina LGBT y su desarrollo territorial en las 24 provincias del país. Otra importante fuente, son los datos aportados por el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CeDoSTALC) perteneciente a la RED LACTRANS.

* Informe semestral 2020

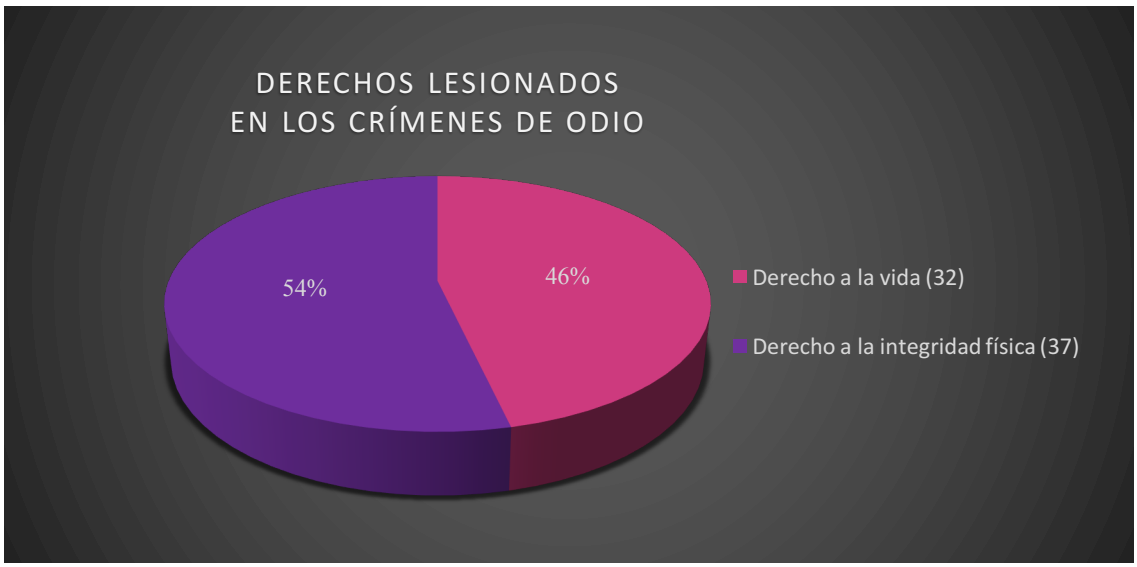
Se registraron durante los primeros seis meses de 2020 -desde el 1º de enero hasta el 30 de junio- sesenta y nueve (69) crímenes de odio en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia.

Del total de las personas de la comunidad LGBT víctimas de estos crímenes de odio, el 78% de los casos corresponden a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros); en segundo lugar con el 16% se encuentran los varones gays cis; en

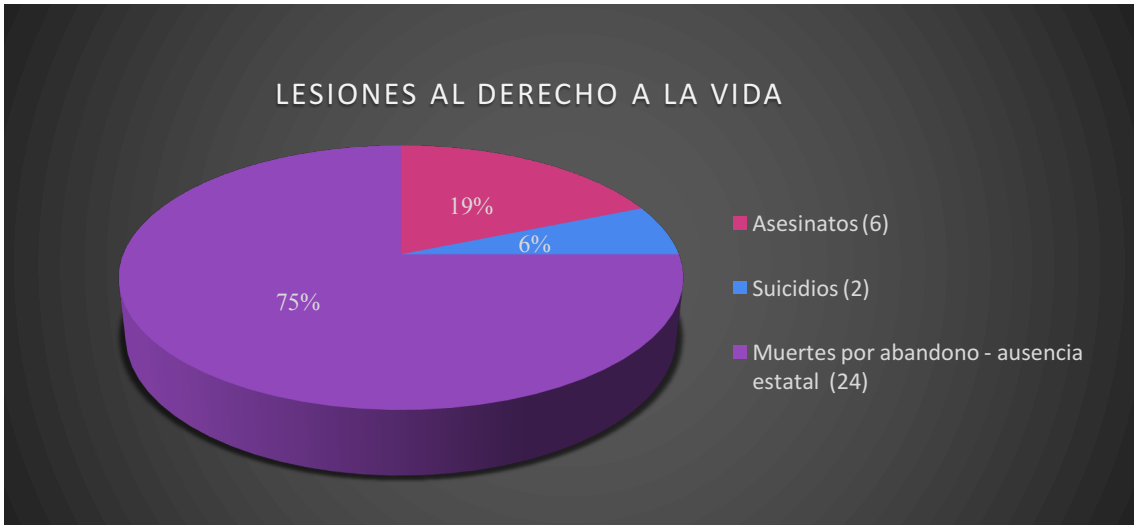
tercer lugar con el 4% de los casos le siguen las lesbianas; y por último con el 2% los varones trans.



De todos los crímenes de odio registrados este semestre, el 46% de los casos (32) corresponden a **lesiones al derecho a la vida**, es decir a asesinatos, suicidios y muertes por ausencia y/o abandono estatal; y el 54% restante de los casos (37) corresponden a **lesiones al derecho a la integridad física,** es decir violencia física que no terminó en muerte.



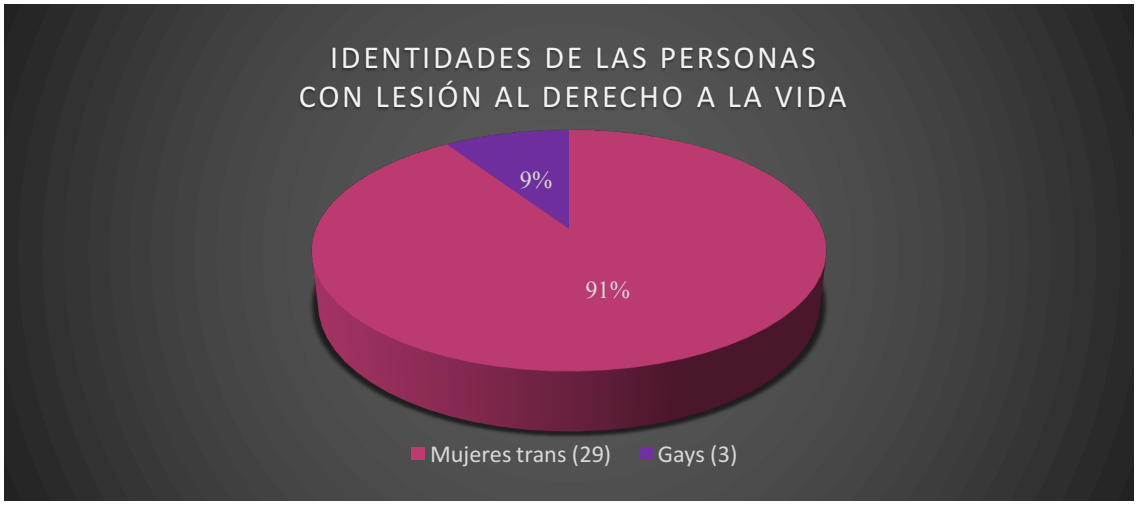
Del total de lesiones al derecho a la vida, el 19% de los casos son asesinatos; el 6% suicidios; y el 75% restante son casos de muertes por abandono y/o ausencia estatal.



Es decir que, en el primer semestre de 2020 hubo **6 asesinatos** perpetrados hacia la diversidad sexual -3 fueron dirigidos a mujeres trans y 3 a varones gay cis-; **2 suicidios** -de mujeres trans-; y **24 muertes por abandono y/o ausencia estatal** -todas ellas fueron de mujeres trans-.

La cantidad de casos de muertes por abandono y/o ausencia estatal es imprecisa y sin dudas significativamente muchísimo menor al número real, ya que estos no figuran en los medios y solo es posible acceder a ellos a través de la denuncia directa de familiares de las víctimas y mayormente a la información aportada por otras mujeres trans.

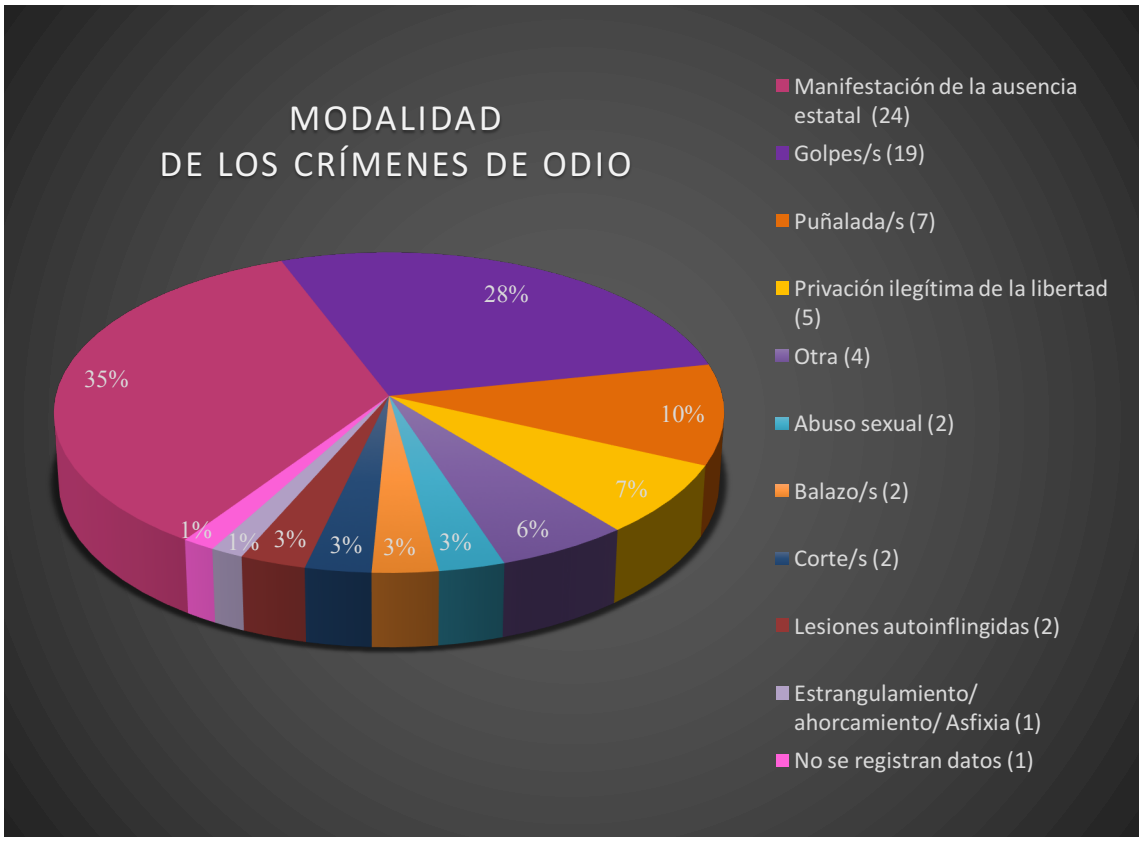
El 91% de las lesiones al derecho a la vida son dirigidas a mujeres trans (29) y el 9% a varones gays cis (3). Estos alarmantes números muestran como la violencia hacia la comunidad LGBT está particularmente dirigida: es en las mujeres trans en quienes se manifiesta con especial odio, saña y de manera más brutal la discriminación en su máxima expresión, que termina con sus vidas.



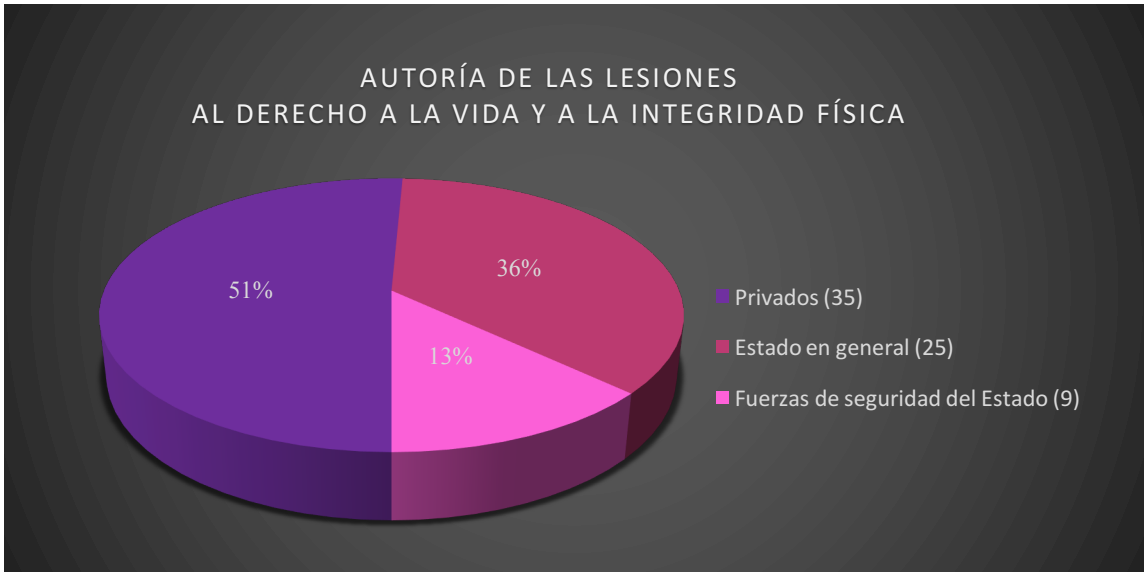
En relación a la modalidad empleada para ejecutar los crímenes de odio que constituyen lesiones -tanto al derecho a la vida, como a la integridad física-, el

porcentaje mayor corresponde a las consecuencias materiales de la ausencia y/o el abandono estatal -generalmente están ligadas al deterioro de la salud por condiciones estructurales de precariedad y el no acceso a derechos básicos que llevan a muertes tempranas- con el 35% de los casos; le siguen con el 28% los golpes como modalidad; luego con el 10% de los casos las puñaladas; posteriormente con el 7% las privaciones ilegítimas de la libertad; con el 3% respectivamente cada categoría, los abusos sexuales, los balazos, los cortes y las lesiones autoinflingidas; y por último, con el 1% se encuentran los casos de estrangulamiento, ahorcamiento y/o asfixia.

En el 1% del total de casos, la modalidad empleada para lesionar a las víctimas se desconoce debido a que no se registran datos de cómo acontecieron los crímenes, solo su desenlace.



En cuanto a quienes son los autores, es posible afirmar que de los casos relevados el 51% son cometidos por personas privadas; el 49% son llevados a cabo por el Estado y dentro de este porcentaje el 13% es perpetrado específicamente por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su función estatal, configurando todos ellos casos de violencia institucional.



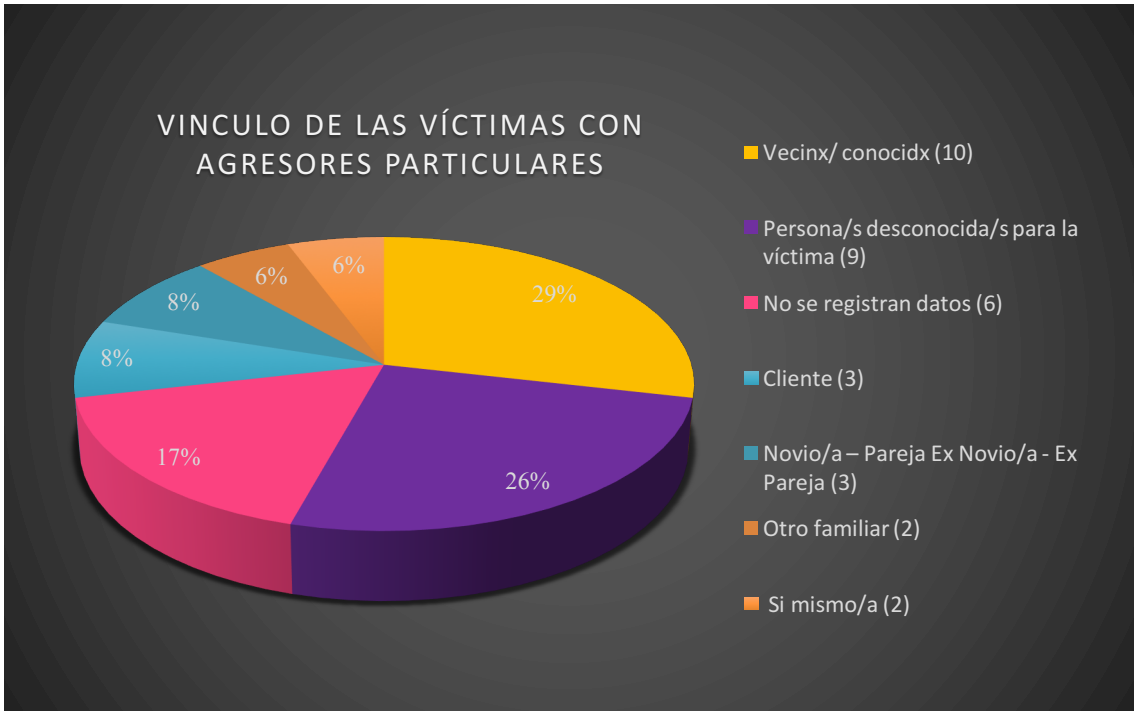
La violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad argentinas y los servicios penitenciarios afecta a gran cantidad de personas de la comunidad LGBT, particularmente a las mujeres trans. Como resultado de las exclusiones sistemáticas y del menoscabo de los derechos básicos e inalienables, las mujeres trans a menudo enfrentan situaciones de pobreza que condiciona las estrategias de supervivencia disponibles y explica el recurso a la economía informal, el trabajo sexual o a las actividades al margen de la legalidad.

En este sentido, la saña, el odio y la vulneración de derechos se manifiesta materialmente en el desconocimiento de sus identidades auto percibidas -burlas, insultos, descalificaciones-, en detenciones arbitrarias con armado de causas judiciales, en la criminalización del trabajo sexual, en la exigencia de coimas o de servicios sexuales gratuitos, en persecuciones, hostigamientos, tratos vejatorios e inhumanos, violaciones y tortura; tanto en la vía pública, como en comisarías y penales.

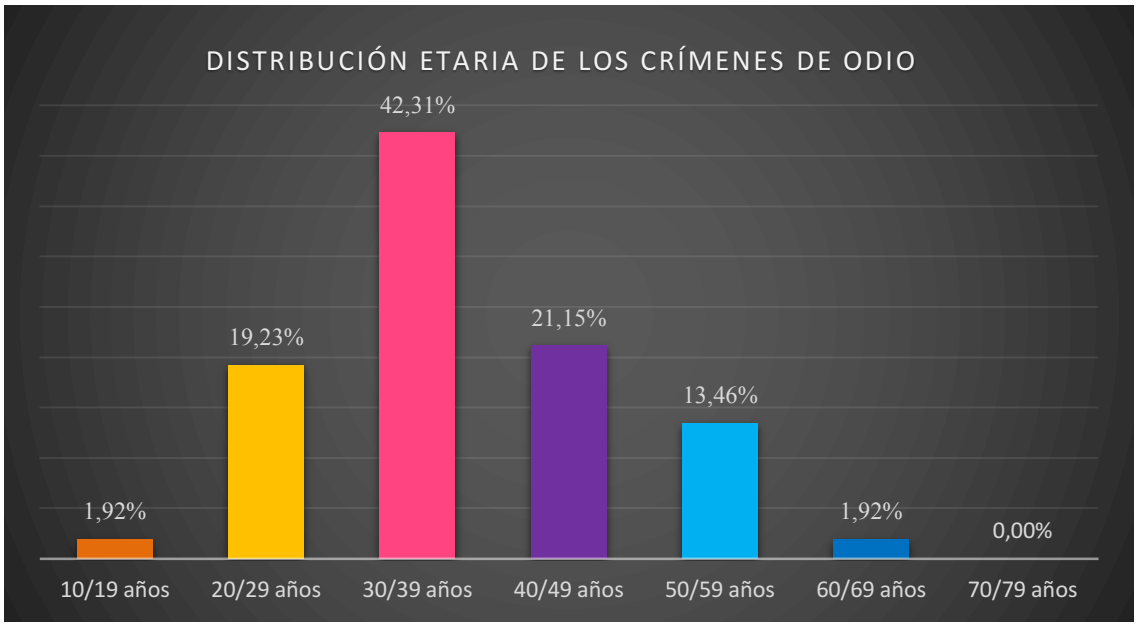
Es importante destacar que existe un sub registro muy grande de estos casos, ya que las víctimas la mayoría de las veces no se atreven a denunciar por miedo a reprimendas, por necesidad de seguir trabajando en la zona de los hechos y hasta en algunos casos por naturalización de las situaciones discriminatorias.

En cuanto al vínculo de las víctimas de los crímenes de odio con los agresores particulares -es decir aquellos que no son parte de las fuerzas de seguridad del Estado, ni funcionarios públicos-, en el 29% de los casos los agresores son vecinos/as o personas conocidas por ellas. En segundo lugar, el 26% corresponde a personas desconocidas por las víctimas; en tercer lugar, el 8% está constituido por vínculos de pareja, noviazgo, ex pareja o ex novio/a; y un 8% por clientes del trabajo sexual. En el 6% de los casos los/as victimarios/as son familiares -que no son padres, madres, padrastros, madrastras-; y por último, en otro 6% del total, quien lleva a cabo las lesiones sobre su cuerpo es la misma persona.

En el 17% de los casos totales no se registran datos de la vinculación víctima-victimario/a.

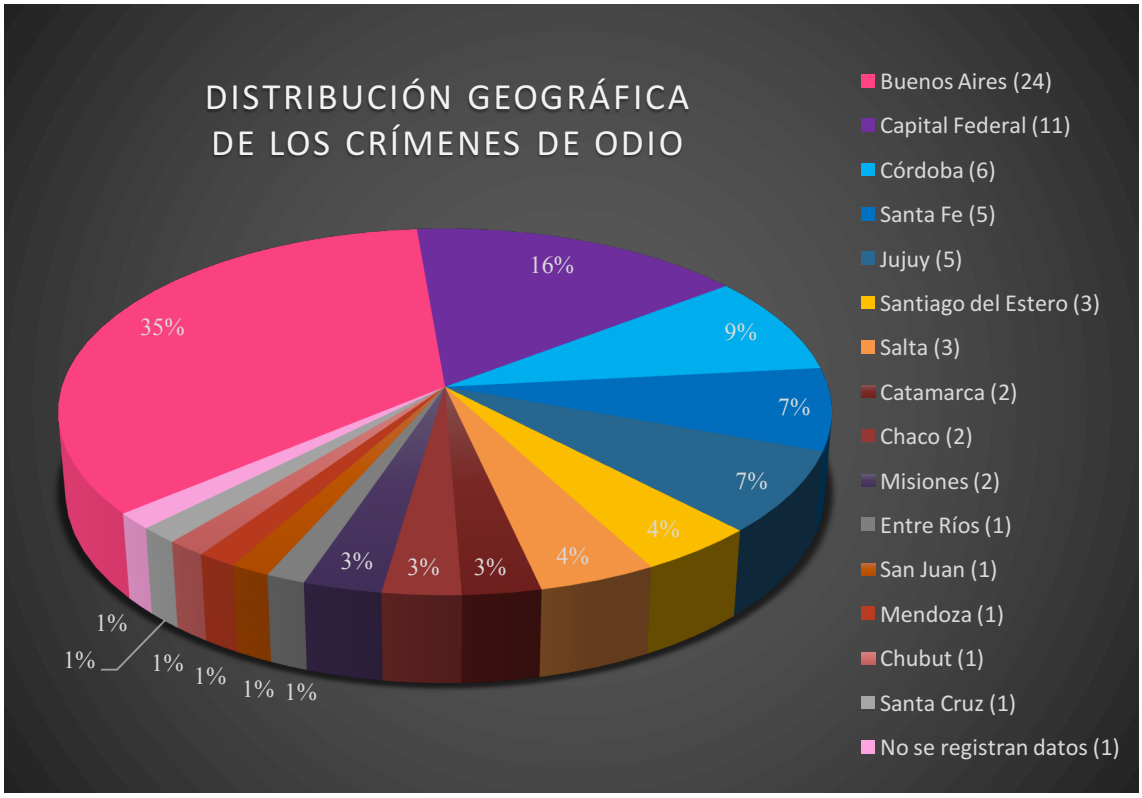


En relación a las edades de las víctimas -en los crímenes de odio en donde se registra este dato-, la franja etaria más afectada es la de personas de entre 30 a 39 años con el 42,31% de los casos. En segundo, lugar con el 21,15% de los casos las víctimas corresponden a la franja etaria de 40 a 49 años. En tercer lugar con el 19,23% de los casos, personas de 20 a 29 años. Luego con el 1,92% cada una, la franja etaria de 10 a 19 años, y la de personas de entre 60 y 69 años.



En estos números podemos observar como los porcentajes mayores de crímenes de odio se corresponden con las edades más bajas, coincidiendo estos datos con el bajo promedio de vida de las mujeres trans y con los altos índices de violencia que sufre la comunidad LGBT en general.

En cuanto a la distribución geográfica de los crímenes de odio producidos en Argentina, el porcentaje más alto -35%- ocurrieron en la provincia de Buenos Aires; le sigue en segundo lugar con el 16% la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; luego con el 9% la provincia de Córdoba; En cuarto lugar se encuentran con el mismo porcentaje respectivamente cada una -7%- Santa Fe y Jujuy. Posteriormente con el 4% cada una Santiago del Estero y Salta. Con el 3% de los casos encontramos a Catamarca, con otro 3% a la provincia de Chaco e igual porcentaje de casos en Misiones. Por último con el 1% de los casos cada una: Entre Ríos, San Juan, Mendoza, Chubut y Santa Cruz. En el 1% de los casos restantes no hay registro sobre el lugar geográfico donde se produjeron los hechos.



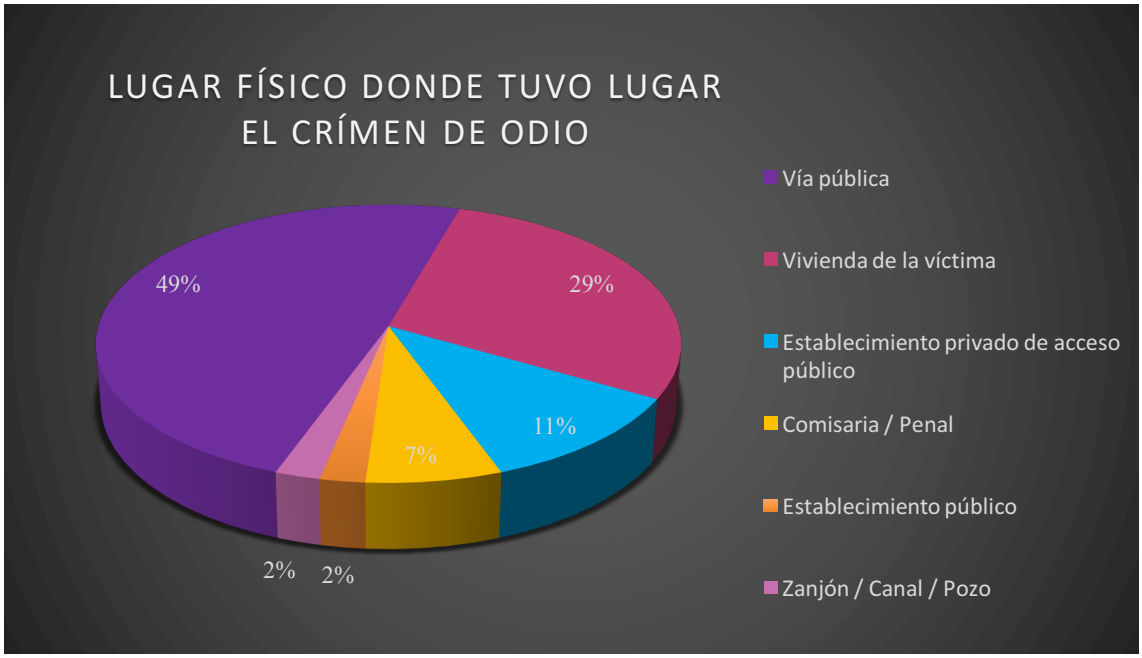
No es casual que los grandes centros urbanos concentren la mayor cantidad de casos de crímenes de odio del país, ya que es notable la migración de personas de la comunidad LGBT hacia estos, por el gran estigma y la exclusión que acarrea pertenecer a la diversidad sexual en ciudades pequeñas.

En cambio, llama poderosamente la atención la relación entre población y crímenes de odio en la provincia de Jujuy ya que esta jurisdicción tienen una superficie territorial mucho menor y una concentración poblacional considerablemente más baja que Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fé; y a

pesar de ello se encuentran con la misma cantidad de casos que esta última, y posicionada cuarta en cantidad de casos.

Es importante aclarar que en las provincias de Argentina con los porcentajes más bajos o inexistentes no hay menos crímenes de odio, sino que existe un sub registro debido a que en algunos territorios hay un menor desarrollo organizacional por parte de la sociedad civil y no hay quien tome la tarea de denunciar y visibilizar estos casos como lo que realmente son.

En cuanto a los casos donde hay registro sobre el lugar físico donde acontecieron los crímenes de odios, los datos relevados por este observatorio arrojan que el porcentaje más alto ocurrió en la vía pública, constituyendo el 49%.



El 29% de los casos ocurrieron en la vivienda particular de la víctima y está directamente relacionado con la violencia doméstica y con el ejercicio del trabajo sexual en casas particulares sin ningún tipo de seguridad debido a la falta de regulación. El 11% del total representa los casos ocurridos en establecimientos privados de acceso público y el 2% a establecimientos públicos. El 7% de los casos ocurrieron en comisarías o penales; y por último con el 2% los cuerpos se encontraron en zanjones, canales o pozos.

Es posible afirmar que todos los actos de agresión y violencia documentados por este observatorio son crímenes de odio contra el colectivo LGBT, ya que:

1. Han sido cometidos en contra de una persona de la diversidad sexual, con conocimiento previo por parte del agresor de la orientación sexual o identidad de género de su víctima.

2. Han implicado el ejercicio de agresión o violencia con la intención de lesionar derechos, causar daño físico o psíquico y/o castigar.

3. La motivación de la persona perpetradora ha sido el rechazo, el desprecio o el odio hacia la orientación o identidad de género asumida de la persona lesionada.

Para finalizar, se deja constancia de la gran preocupación de este observatorio por la diversidad sexual en el actual contexto de pandemia, y en particular la especial y delicada situación que están atravesando las personas trans.

Miles de mujeres trans en nuestro país se encuentran inmersas en una crisis económica-habitacional, producto de la pandemia. Según la Encuesta Nacional de Alquileres del Mes de Mayo, el 85 % de ellas no pudo pagar el alquiler y el 57 % se quedó sin ingresos económicos.

Ante la crisis económica que generó el COVID-19, el gobierno nacional tomo medidas como el decreto 320/2020, el cual busca suspender los desalojos de inquilinos/as por falta de pago, a través de la prórroga de los contratos y el congelamiento del precio de los alquileres.

Sin embargo, si bien este decreto incluye a hoteles y pensiones, estas acciones solo fueron acatadas en su mayoría por locatarios de inmobiliarias y de dueños particulares en condiciones contractuales. En tanto que, la mayoría de las travestis y trans que habitan en pensiones y hoteles que pagan diariamente y sin mediar contrato alguno, quedan expuestas a extorciones y amenazas por parte de los/as propietarios/as que incumplen dicho decreto, reportándose cientos de casos donde estos/as las arrojaron a las calles por no poder continuar abonando.

Un caso que cobró notoriedad, sucedió en el barrio porteño de Balvanera, en donde el dueño del Hotel Saavedra amenazó con desalojar a ocho travestis que vivían allí. En medio de la pandemia las extorsionaba para que llamaran a clientes y ejercieran el trabajo sexual en el lugar para que pudieran pagarle, exponiendo no solo su salud sino a que se las llevarán detenidas.

En el contexto de crisis económica y sanitaria actual, gran parte de los habitantes de nuestro país vieron sus ingresos sensiblemente reducidos. Pero esta situación en la población trans se maximizó exponencialemente, ya que la mayoría ejerce el trabajo sexual como única forma de subsistencia, junto a otras prácticas de la economía informal. Al no poder salir a la calle, se genera un efecto en cadena: sin dinero, les falta el alimento y no pueden pagar el alquiler, por lo tanto, quedan desprotegidas, y con el riesgo permanente de ser desalojadas.

En este sentido, los decretos que congelaron las cuotas de créditos hipotecarios y prohibieron suspender los servicios básicos por parte de las empresas prestadoras, aliviaron económicamente a quienes tienen trabajos formales y se encuentran pagando una vivienda. Las personas trans no tienen trabajos formales, no tienen vivienda ni servicios a su nombre, quedando a merced de más presiones por parte de dueños/as de hoteles y pensiones, quienes suelen brindarles la luz, el agua y el gas.

Las organizaciones sociales de diversidad sexual -en articulación con el INADI y el Ministerio de Desarrollo Social-, lograron habilitar una línea del Potenciar Trabajo específicamente para personas trans, con la intención de morigerar las precarias condiciones de existencia de las personas trans. A través del mismo se incorporaron más de 3.500 personas trans a este programa, se entregaron más de 2800 módulos alimentarios y se realizaron cientos de gestiones para impedir desalojos.

Sin embargo, el contexto de crisis sanitaria internacional, puso en evidencia la falta del diseño políticas públicas específicas, en base a un adecuado diagnóstico de la situación que padece la población trans en Argentina. De este modo, aunque se estén tomando cartas en el asunto, es necesario una política nacional integral que garantice el acceso a una vivienda digna y un trabajo formal a este colectivo. Solo de esta manera, estarán dadas las condiciones, para que puedan cumplir con la cuarentena obligatoria en las mismas condiciones que el resto de la población.

Es por ello, desde este Observatorio celebramos que el Presidente de la Nación Argentina haya estalecido por decreto el Cupo Laboral Nacional Trans (DCTO-2020-721-APN-PTE) que establece que en el sector público, en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156, los cargos de personal deberán ser ocupados en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de los mismos por personas travestis, transexuales y transgénero, en cualquiera de las modalidades de contratación vigentes.

Esto es un importante avance para la comunidad trans, ya que a pesar de contar desde 2012 con la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género su promedio de vida sigue siendo de 35 a 40 años.

Por este motivo, la Federación Argentina LGBT y en particular la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) viene luchando desde hace años por la aprobación de la Ley Integral Trans - como ya ocurrió en Uruguay-, que se encuentra actualmente presentada en el Congreso de la Nación.

La misma, no solo aborda el derecho al trabajo y el cupo en el ámbito público, si no que promueve el acceso pleno a todos los derechos básicos e inalienables de las personas. El proyecto consta de un conjunto de políticas públicas que promueven

el ejercicio pleno y en condiciones de igualdad de derechos para las personas trans y contribuyen a garantizar el respeto de su dignidad y la inclusión a nivel cultural, económico, laboral, en el ámbito de la salud y de la educación, así como en otros ámbitos de su vida ciudadana. Es urgente su pronto tratamiento y aprobación.

*** Datos de contacto**

Defensoría LGBT
(+54 11) 4338-4900, interno 8109
defensoría@lgbt.org.ar
facebook.com/defensorilgbt
@Defensorialgbt